

अपरध_पीडति_संरक्षण_ऐन_२०७५

English title: Crime Victim Protection Act, 2018

अपरध पीडति संरक्षण ऐन, २०७५ । प्रमाणीकरण मिति २०७५ । ६ । २ । संशोधन गर्ने ऐन । १. सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ २०८१ । १२ । १८ । संवत् २०७५ सालको ऐन नम्बर २२ । अपराधबाट पीडितको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त फौजदारी न्यायिक प्रक्रियाको अभिन्न अंगको रुपमा रहेको अपराध पीडितको न्यायको अधिकार सुनिश्चित गरी आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाही सम्बन्धी जानकारी पाउने र कानून बमोजिम सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने व्यवस्था गरी अपराधबाट पीडितलाई पर्न गएको प्रतिकूल असर न्यून गर्न तथा कसूरको परिणाम स्वरुप व्यहोर्नु परेको क्षति बापत पीडितलाई क्षतिपूर्ति समेतको व्यवस्था गरी पीडितको हक हितको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) “अदालत” भन्नाले कसूरको कारबाही र कनिरा गर्न प्रचलित कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अदालत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कुनै खास किसिमको कसूरको कारबाही र कनिरा गर्न कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अन्य न्यायिक निकाय वा अधिकारीलाई समेत जनाउनेछ । (ख) “कसूर” भन्नाले पीडितको मृत्यु भएको वा पीडितले क्षति व्यहोर्नु परेको प्रचलित कानून बमोजिम सरकार वादी हुने फौजदारी कसूर सम्झनु पर्छ । (ग) “कसूरदार” भन्नाले कसूरमा अदालतबाट कसूरदार ठहर भएको व्यक्तिसम्झनु पर्छ । (घ) “कोष” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको पीडित राहत कोष सम्झनु पर्छ । (ङ) “तोकिएको वा तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (च) “द्वितीयस्तरको पीडित” भन्नाले प्रथमस्तरको पीडितको वरिद्धमा भइरहेको वा भएको कसूरमा संलग्न नभएको तर त्यस्तो कसूरको प्रत्यक्षदर्शी साक्षी भएको कारणले क्षति बेहोर्नु परेको व्यक्तिसम्झनु पर्छ र सो शब्दले कसूरमा संलग्न नरहेको तर कसूरको बारेमा जानकारी भएको वा प्रत्यक्षदर्शी साक्षी भएको कारणबाट क्षति व्यहोर्नु परेको प्रथमस्तरको पीडित बाबालगिको संरक्षक र प्रथमस्तरको पीडितको वरिद्धमा भएको कसूरका सम्बन्धमा थाहा पाएको कारणले क्षति बेहोर्नु परेको देहायको व्यक्तिलाई समेत जनाउनेछ :- । (१) प्रथम स्तरको पीडितको संरक्षक, । (२) प्रथम स्तरको पीडित नाबालग भएमा, र । (३) त्यस्तो क्षति बेहोर्नु परेको व्यक्तित्यस्तो कसूरमा संलग्न नरहेमा । (छ) “नाबालग” भन्नाले अठार वर्ष उमेर नपुगेको व्यक्तिसम्झनु पर्छ ।

(ज) “प्रथमस्तरको पीडित” भन्नाले पीडकको उमेर, मानसिक अस्वस्थता, कुटनीतिक उन्मुक्त वा पदीय आधारले प्राप्त उन्मुक्तको परिणाम स्वरुप फौजदारी दायित्व बेहोर्नु नपर्ने वा पीडकको पहिचान नखुलेको वा पीडक वरिद्ध अभियोग नलागेको वा कसूरसँग सम्बन्धित मुद्दा फर्ति भएको वा कसूरदारलाई भएको सजाय माफी भएको वा कसूरदार ठहर नभएको वा पीडितसँग पीडकको जे जस्तो पारिवारिक सम्बन्ध भए पनि पीडित वरिद्ध वारदात भएकोमा कसूरको प्रत्यक्ष परिणाम स्वरुप मृत्यु भएको वा क्षति पुगेको व्यक्तिसम्झनु पर्छ र सो शब्दले कसूरमा संलग्न नरही देहायको कुनै अवस्थामा मृत्यु भएको वा क्षति पुगेको व्यक्तिलाई समेत जनाउनेछ :- । (१) कसूर गरिहेको व्यक्तिलाई कसूर गर्नबाट रोक्ने कार्य गर्दा, । (२) कुनै व्यक्तिको वरिद्धमा कसूर भइरहेको अवस्थामा त्यस्तो व्यक्तिलाई कसूरबाट बचाउने उद्देश्यले मनासबि सहयोग र उद्धार गर्ने कार्य गर्दा, । (३) कसूर गरिहेको वा गरेको व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न खोज्दा वा शंकास्पद व्यक्त, अभियुक्त वा कसूरदारलाई पक्राउ गर्ने सलिसलामा अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई सहयोग पुर्याउँदा । (झ) “पारिवारिक पीडित” भन्नाले कसूरको प्रत्यक्ष परिणाम स्वरुप मृत्यु भएको प्रथम स्तरको पीडित वरिद्धको कसूरमा संलग्न नरहेको मृतक पीडितको सगोलको आमा, बाबु, पति, पत्नी वा पीडितमा आश्रित एकासगोलको परिवारको अन्य सदस्य सम्झनु पर्छ । (ञ) “पीडित” भन्नाले प्राकृतिक व्यक्तिको रुपमा रहेको प्रथम स्तरको पीडित, द्वितीय स्तरको पीडित र पारिवारिक पीडित सम्झनु पर्छ । (ट) “पीडित संरक्षण सुझाव समिति” भन्नाले दफा ४४ बमोजिमको पीडित संरक्षण सुझाव समितिसम्झनु पर्छ । (ठ) “संरक्षक” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम कायम भएको वा नियुक्त भएको पीडितको संरक्षक सम्झनु पर्छ । (ड) “क्षति” भन्नाले कसूरको प्रत्यक्ष परिणाम स्वरुप पीडितलाई पुगेको देहायको क्षतिसम्झनु पर्छ :- । (१) शारीरिक अङ्गभङ्ग, । (२) जबरजस्ती करणीको कारण गर्भ रहेको, । (३) पीडितको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य वा आयु माथि प्रतिकूल प्रभाव पार्ने चिकित्सा विज्ञानद्वारा मान्यता प्राप्त सुरुवा रोग लाग्नु, । (४) चिकित्सकद्वारा पहिचान गरिएको मानसिक चिन्ता, मानसिक तनाव (इमोसनल ट्रमा) वा क्षति, । (५) शारीरिक, बौद्धिक, यौन वा प्रजनन क्षमता नष्ट हुनु वा सो क्षमतामाथि गम्भीर क्षति हुनु, । (६) जबरजस्ती करणीका कारण पीडितको सामाजिक, सांस्कृतिक वा पारिवारिक प्रतिष्ठामा परेको प्रतिकूल प्रभाव, । (७) मनोवैज्ञानिक वा मनोचिकित्सकीय क्षति, । स्पष्टीकरण: यस उपखण्डको प्रयोजनको लागि “मनोवैज्ञानिक वा मनोचिकित्सकीय क्षति” भन्नाले चिकित्सकीय परीक्षणबाट पहिचान भएको, छोटो समयमा नकियो वा न्यून नहुने र पीडितको

स्वास्थ्यमाथि प्रतिकूल असर पुर्याउने प्रभाव सम्झनु पर्छ । (८) आर्थिक वा भौतिक क्षति, । (९) पीडितको शारीरिक सौन्दर्य कुरूप हुनु ।

३. पीडित नमान्नि: (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा कुनै व्यक्तिलाई क्षति पुगेमा वा नजिको मृत्यु भएमा त्यसरी क्षति पुगेको वा मृत्यु भएको व्यक्तिलाई नजिको परिवारको सदस्यलाई यस ऐनको प्रयोजनको लागि पीडित मानिने छैन :- । (क) प्रचलित कानून बमोजमि नजिी रक्षा अन्तर्गत आफ्नो वा अरु कसैको जीउ, ज्यान, सम्पत्ति वा सत्ततत्वको रक्षा गर्ने सलिसलामा कुनै कार्य गर्दा, । (ख) अधिकार प्राप्त अधिकारीको आदेश बमोजमि खटिएको वा तैनात रहेको सुरक्षाकर्मीले आफ्नो कर्तव्य पालनाको सलिसलामा प्रचलित कानून बमोजमि कुनै कार्य गर्दा, । (ग) प्रचलित कानून बमोजमि अनुसन्धान गर्ने अधिकार पाएको अनुसन्धान अधिकारीले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रही अनुसन्धानको सलिसलामा कुनै कार्य गर्दा, । (घ) प्रचलित कानून बमोजमि आपराधिक दायित्व बहन गर्नु नपर्ने अवस्थामा भएको कुनै कार्य, । तर पीडकको उमेर, मानसिक अस्वस्थता, कुटनीतिक उन्मुक्तता पदीय आधारले प्राप्त उन्मुक्तको परिणाम स्वरुप पीडकको आपराधिक दायित्व बहन गर्नु नपर्ने भएमा पनि यस ऐनको प्रयोजनको लागित्यस्तो व्यक्तिलाई कसूर गरेको मानिने र कसूरका कारण सम्बन्धित व्यक्तिलाई पीडित मानिनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफामा लेखिएको अवस्थाबाट क्षति पुगेको वा मृत्यु भएको व्यक्तिलाई नेपाल सरकारबाट राहत प्रदान गर्न यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पर्ने छैन । परिच्छेद-२ । फौजदारी न्यायिक प्रक्रियामा पीडितका अधिकार र कर्तव्य । ४. स्वच्छ व्यवहार पाउने अधिकार: पीडितलाई फौजदारी न्यायिक प्रक्रियामा शष्टि, मर्यादति, स्वच्छ र सम्मानजनक व्यवहार पाउने अधिकार हुनेछ । ५. भेदभाव विरुद्धको अधिकार: फौजदारी न्यायिक प्रक्रियामा पीडितको धर्म, वर्ण, लङ्गि, जात, जाति, यौनकिता, उत्पत्ति, भाषा, वैवाहिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, उमेर, शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थता, अपाङ्गता वा वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्नु हुँदैन । तर नाबालगि, ज्येष्ठ नागरिक वा शारीरिक वा मानसिक रुपले अशक्त पीडित व्यक्तिको खास आवश्यकतालाई फौजदारी न्यायिक प्रक्रियाको रोहमा विचार गर्नु पर्ने भएमा सम्भव भएसम्म त्यस्तो पीडित प्रतविशेष व्यवहार गर्न रोक लगाइएको मानिने छैन । ६. गोपनीयताको अधिकार: (१) देहायका कसूरको अनुसन्धान, तहककाति, अभियोजन र अदालती कारबाहीको सलिसलामा पीडितलाई गोपनीयताको अधिकार हुनेछ :- । (क) जबरजस्ती करणी, । (ख) हाडनाता करणी, । (ग) मानव बेचबखिन, । (घ) यौन दुरव्यवहार, । (ङ) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकदिएको अन्य फौजदारी कसूर । (२) उपदफा (१) को कसूरमा कसैले पनि पीडितको पहिचान कुनै पनि रूपबाट प्रकट गर्न हुँदैन ।

(३) पीडितले चाहेमा उपदफा (१) बमोजमिका कसूरको अनुसन्धान, तहककाति र अदालती कारबाहीको सलिसलामा पीडितसँग कुनै कागज गराउनु, बयान लनु वा बकपत्र गराउनु परेमा देहाय बमोजमि गर्नु पर्नेछ :- । (क) पीडितलाई नजिको पहिचान नखुल्ने गरी प्रस्तुत गरेर, । (ख) पीडितको वास्तविक स्वर बदलन दिएर, । (ग) अभियुक्तले देख्न सुन्न नपाउने कसिमिले श्रव्यदृश्य संवाद प्रवधि प्रयोग गरेर, । (घ) अभियुक्तले देख्न वा सुन्न नपाउने गरी वा सुन्न मात्र पाउने व्यवस्था मिलाएर । ७. अनुसन्धान सम्बन्धी सूचनाको अधिकार: (१) पीडितले माग गरेमा सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारी वा निकायले नजिलार्थ देहायको विषयमा यथाशीघ्र सूचना दनु पर्नेछ :- । (क) यस ऐन वा प्रचलित कानून बमोजमि पीडितले प्राप्त गर्ने चकितिसकीय, मनोवैज्ञानिक, मनोचकितिसकीय, सामाजिक, कानूनी वा अन्य कुनै सेवा वा परामर्श, । (ख) अभियोजन गर्ने निकायको नाम र पूरा ठेगाना, । (ग) अनुसन्धान अधिकारीको नाम, कार्यालय र टेलिफोन नम्बर, । (घ) अनुसन्धान तथा तहककातिको प्रगत विवरण, । (ङ) शंकास्पद व्यक्तिको नाम, उमेर, ठेगाना र हुलिया, । (च) शंकास्पद व्यक्तिको पक्राउ भएमा सो को व्यहोरा, । (छ) शंकास्पद वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई कसूरका सम्बन्धमा अनुसन्धान अधिकारी समक्ष व्यक्त गरेको कुरा, । (ज) अनुसन्धान अधिकारीको हिसतबाट शंकास्पद व्यक्तिको हिसतमा रहेको वा पुनः पक्राउ भएमा सो को व्यहोरा, । (झ) अनुसन्धानको सलिसलामा हिसतमा रहेको वा पक्राउ भएको व्यक्तिलाई अनुसन्धान अधिकारीले हिसतमा राख्न आवश्यक नदेखी प्रचलित कानून बमोजमि हिसतबाट छाडेमा सो को व्यहोरा, । (ञ) कसूरका सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजमि हुने अनुसन्धान तथा तहककातिका प्रक्रिया सम्बन्धी सामान्य जानकारी । (२) उपदफा (१) को खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ) र (ज) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पीडितलाई त्यस्तो सूचना दिएमा सो कसूरको अनुसन्धानमा प्रतिकूल असर पर्ने संभावना भएमा वा शंकास्पद वा नजिसम्बद्ध व्यक्तिको जीउ, ज्यान वा सम्पत्तिमाथि खतरा हुन सक्ने भएमा अनुसन्धान निकायले त्यस्तो सूचना पीडितलाई दनि बाध्य हुने छैन र त्यसरी सूचना दनि नमिल्ने व्यहोराको कारण सहितको जानकारी पीडितलाई दनु पर्नेछ । ८. अभियोजन सम्बन्धी सूचनाको अधिकार: अभियोजन गर्ने निकाय वा अधिकारीले कसूरको सम्बन्धमा पीडितलाई नजिले माग गरेमा देहायको सूचना यथाशीघ्र दनु पर्नेछ:- । (क) मुद्दा नचलाउने नरिणय गरेको भएमा मुद्दा नचलाउने नरिणय गर्नुको आधार र कारण, । (ख) कुनै व्यक्तिको विरुद्ध मुद्दा चलाउने नरिणय गरिएको र कुनै व्यक्तिको हकमा मुद्दा नचलाउने नरिणय गरिएमा मुद्दा नचलाउने नरिणय गरिएको व्यक्तिको नाम, थर, वतन र मुद्दा नचलाउने नरिणय गर्नुको आधार र कारण, । (ग) मुद्दा चलाउने नरिणय गरेकोमा अभियोगपत्रको एक प्रत प्रमाणित प्रतलिपि, । (घ) प्रचलित कानून बमोजमि हुने अदालती कारबाहीको प्रक्रिया सम्बन्धी सामान्य जानकारी, ।

(ङ) मुद्दा चलाइएका र तत्काल मुद्दा नचलाइएका व्यक्तिसम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजमि थप माग दाबी लिएकोमा सोको व्यहोरा र सो सम्बन्धमा मुद्दा

हेर्ने अधिकारीले गरेको आदेश, । (च) पीडति व्यक्तकिसूरको साक्षी समेत भएकोमा नजिले साक्षीको रुपमा नरिवाह गर्नु पर्ने भूमिका सम्बन्धी जानकारी, । (छ) अभियोगपत्र दायर हुँदा फरार रहेको अभियुक्त मुद्दा हेर्ने अधिकारीको आदेश बमोजमि पक्राउ भई वा आफैँ हाजरि हुन आएमा सोको व्यहोरा, । (ज) कसूरका सम्बन्धमा अदालतमा दायर भएको मुद्दा नेपाल सरकारले फर्ति लनि नर्णय गरेकोमा सोको व्यहोरा । ९. न्यायकि कारबाही सम्बन्धी सूचनाको अधिकार: अभियोजन गर्ने निकाय, अधिकारी वा अदालत वा सम्बन्धित निकायले पीडितिले माग गरेमा नजिलाई देहायको सूचना यथाशीघ्र दनि पर्नेछ:- । (क) अभियुक्त पुरपक्षको लागि थुनामा बस्नु पर्ने भएमा सोको व्यहोरा, । (ख) अभियुक्त पुरपक्षको लागि थुनामा बस्नु नपर्ने भएमा वा थुनामा रहेको अभियुक्त थुनाबाट मुक्त भएमा सोको व्यहोरा, । (ग) अदालतमा हुने सुनुवाइको मिति, स्थान र समय, । (घ) अभियुक्तले प्रचलति कानून बमोजमि जमानत वा तारेखमा छोडी पाउँ भनी नविदन दिएकोमा सो सम्बन्धी जानकारी र सो नविदनमा भएको आदेशको व्यहोरा, । (ङ) अभियुक्तलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारीले धरौटी, जमानत वा तारेखमा छोड्दा वा पीडति वा पीडतिको नजिकको नातेदारको सुरक्षाको लागि राखेको शर्त सम्बन्धी व्यहोरा, । (च) अभियुक्तले धरौटी, जमानत वा तारेखमा छुट्टी पाउँ भनी प्रचलति कानून बमोजमि शुरु अदालतको आदेश विरुद्ध पुनरावेदन तहमा नविदन दिएकोमा नविदनको सूचना तथा त्यस्तो नविदनमा भएको आदेशको व्यहोरा, । (छ) पुरपक्षको लागि थुनामा रहेको अभियुक्त थुनाबाट भागेमा र त्यसरी भागेकोमा पुनः पक्राउ भई वा आफैँ उपस्थिति हुन आएमा सो को व्यहोरा, । (ज) अभियुक्त वा कसूरदारलाई सुपरविक्षणको शर्तमा थुना वा कारागारबाट मुक्त गरिएकोमा सुपरविक्षण शर्तहरू र त्यस्ता शर्तहरू हेरफेर भएमा हेरफेर गरिएका शर्त सम्बन्धी व्यहोरा र त्यस्तो हेरफेर लागू हुने मिति, । (झ) सुपरविक्षणमा थुनाबाट मुक्त भएको अभियुक्त वा कसूरदारले सुपरविक्षणका शर्तहरू पालना गरे नगरेको, । (ञ) अभियुक्त वा कसूरदारलाई प्रचलति कानून बमोजमि कारागार स्थानान्तरण गरिएमा सो सम्बन्धी व्यहोरा, । (ट) कसूरदारलाई भएको सजाय र कैद भएकोमा कैद भुक्तान हुने समय, । (ठ) कसूरदार कैद सजाय भुक्तान गर्नु अगावै फरार भएमा वा पुनः पक्राउ भई आएमा सो को व्यहोरा, । (ड) कैद सजाय भुक्तान हुनु अगावै कसूरदारलाई भएको सजाय माफी, मुलतबी, परिवर्तन वा कम भएकोमा वा कुनै कानूनी व्यवस्था अन्तर्गत कसूरदारले सजायबाट छुट पाएमा वा मुक्त भएमा सो को व्यहोरा, । (ढ) प्रचलति कानून बमोजमि सुपरविक्षणमा रहनु पर्ने शर्तमा मुद्दा नचलाइएको वा कारागार नपठाइएको वा कैदबाट मुक्त गरिएको पीडकले सुपरविक्षणको शर्त उल्लंघन गरेमा पीडितिले सो उपर उजुर गर्न सक्ने निकाय र उजुरी गर्ने तरिका, । (ण) कसूरदारले सजाय भोगरहेको कारागारको नाम र ठेगाना, ।

(त) कसूरदारले प्रोवेशन, प्यारोल वा सामुदायिक सेवा वा खुला कारागार वा यस्तै कसिमिको अन्य कुनै सुविधा पाएमा सो सम्बन्धी व्यहोरा, । (थ) कसूरका सम्बन्धमा भएको फैसलाको विरुद्ध नेपाल सरकारले पुनरावेदन गरे नगरेको, । (द) फैसला विरुद्ध प्रतविदीको पुनरावेदन परेकोमा प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश भएकोमा सो को व्यहोरा, । (ध) फैसला विरुद्ध परेको पुनरावेदनमा पुनरावेदन तहको नर्णय र सोको परिणाम, । (न) कसूरदारलाई सुपरविक्षणमा राखिएकोमा सुपरविक्षणको शर्त परिवर्तन गर्न वा सुपरविक्षणको आदेश खारेज गर्न कसूरदार वा अन्य कसैले प्रचलति कानून बमोजमि नविदन दिएकोमा सो नविदनमा भएको नर्णय, । (प) थुना वा कैदमा रहदा अभियुक्त वा कसूरदारको मृत्यु भएमा सोको व्यहोरा, । (फ) विदेशी अभियुक्त वा कसूरदारलाई प्रचलति कानून बमोजमि नेपाल सरकारले नेपालको राज्य क्षेत्रभन्दा बाहिर फर्ति पठाएमा वा विदेशी राज्य वा सरकारलाई हस्तान्तरण (डिप्रीट) गरेमा सो को व्यहोरा । १०. सुरक्षति हुन पाउने अधिकार: पीडितिलाई शंकास्पद व्यक्त, अभियुक्त, कसूरदार वा नजि सम्बद्ध व्यक्त वा अभियुक्तका साक्षीबाट पीडति वा पीडतिको नजिकको नातेदार र पीडतिमा आश्रति व्यक्त विरुद्ध हुन सक्ने आक्रमण, क्षति, डर, त्रास वा धम्कीबाट सुरक्षति हुन पाउने अधिकार हुनेछ । ११. धारणा व्यक्त गर्ने अधिकार: (१) पीडितिले देहायको विषयमा सम्बन्धित अधिकारी समक्ष आफ्नो धारणा व्यक्त गर्न पाउनेछ:- । (क) सम्बन्धित कसूरमा शंकास्पद व्यक्तिका सम्बन्धमा अभियोग लगाउँदा, । (ख) शंकास्पद व्यक्तिका सम्बन्धमा मुद्दा नचलाउने नर्णय गर्नु परेमा, । (ग) अभियुक्तसँग प्रचलति कानून बमोजमि अभियोगको सौदाबाजी मार्फत सम्झौता गर्नु परेमा, । (घ) प्रचलति कानून बमोजमि हुने सजायमा छुट माग दाबीको नमित्ति मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष अनुरोध गर्नु परेमा, । (ङ) मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष दायर भएको अभियोगपत्रमा प्रचलति कानून बमोजमि थप माग दाबी गर्नु पर्ने भएमा, । (च) कसूरदारलाई सजाय तोक्नु अगावै प्रचलति कानून बमोजमि सजाय पूर्वको प्रतविदन तयार गर्नु परेमा, । (छ) कसूरदारलाई प्रचलति कानून बमोजमि सजाय तोक्दा, । (ज) अभियुक्तमा कसूर गर्न सक्ने मानसिक वा शारीरिक क्षमता भए नभएको सम्बन्धमा प्रचलति कानून बमोजमि अनुसन्धान गर्नु पर्ने भएमा, । (झ) प्रचलति कानून बमोजमि अभियुक्त वा कसूरदारका हकमा दशान्तर (डाइभर्सन) कार्यक्रमको सेवामा लैजाने नर्णय गर्नु पर्ने भएमा, । (ञ) कसूरदारलाई प्रचलति कानून बमोजमि प्रोवेशन, प्यारोल, नलिम्बति सजाय, खुला कारागार, सामुदायिक सेवा वा यस्तै प्रकृतिको अन्य कुनै सुविधा दनि नर्णय गर्नु पर्ने भएमा, । (ट) प्रचलति कानून बमोजमि अदालतमा विचाराधनि कसूर सम्बन्धी मुद्दा फर्ति गर्न मञ्जुरी दनि नदनि सम्बन्धमा सुनुवाइ गर्दा । (२) उपदफा (१) बमोजमि धारणा व्यक्त गर्नका लागि सम्बन्धित अधिकारीले पीडितिलाई मनासबि समय प्रदान गर्नु पर्नेछ ।

१२. कानून व्यवसायी राख्न पाउने अधिकार: पीडितिले चाहेमा फौजदारी न्यायकि प्रक्रियामा छुट्टै कानून व्यवसायी राख्न पाउनेछ । १३. सुनुवाइमा उपस्थिति र सहभागिताको अधिकार: (१) पीडितिलाई अदालतले अन्यथा आदेश दिएकोमा बाहेक कसूरका सम्बन्धमा हुने अदालतको सुनुवाइ सम्बन्धी कारबाहीमा उपस्थिति

हुन पाउने र आफ्नो भनाई राख्न पाउने अधिकार हुनेछ । तर पीडित व्यक्ति मुद्दाको साक्षी समेत भएकोमा साक्षीको रुपमा नजिले बकपत्र नगरेसम्म नजिलाई अदालतले खास कारबाहीमा उपस्थिति हुन रोक लगाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि पीडितले व्यक्ति गरेको भनाईलाई समेत विचार गरी अदालतले आदेश वा नरिणय गर्नु पर्नेछ । १४. सुनुवाइको सलिसलामा छुट्टै कक्षमा रहन पाउने अधिकार: (१) अदालतले कसूरको सुनुवाइको सलिसलामा अभियुक्त, अभियुक्त सम्बद्ध व्यक्ति र अभियुक्तका साक्षीबाट पृथक रहने गरी पीडितको नमित्तित छुट्टै कक्ष उपलब्ध गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि छुट्टै कक्ष उपलब्ध गराउन सम्भव र व्यवहारिक नभएमा सुनुवाइ हुँदा अदालतले पीडितको सुरक्षा र हतिको नमित्तित पीडितसँग अभियुक्त, अभियुक्त सम्बद्ध व्यक्ति र अभियुक्तका साक्षीले अदालतले अन्यथा आदेश दिएकोमा बाहेक सम्पर्क गर्न नसक्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । १५. सम्पत्ति फिर्ता पाउने अधिकार: (१) अनुसन्धानको सलिसलामा वा प्रमाणको लागि नियन्त्रणमा लिएको पीडितको सम्पत्ति अनुसन्धान कार्य पूरा भएपछि यथाशीघ्र सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीले पीडितलाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नियन्त्रणमा लिएको सम्पत्तिलाई प्रमाणको लागि अदालत समक्ष पेश गर्नु पर्ने भएमा वा सम्पत्तिको स्वामित्व वा भोगको विषयमा विवाद भएमा विवाद टुङ्गो लाग्नु अगावै सम्पत्ति फिर्ता गरिने छैन । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले आवश्यक ठानेमा त्यस्तो सम्पत्ति विवाद टुङ्गो लाग्नु अगावै फिर्ता गर्ने गरी आदेश गर्न सक्नेछ । १६. कसूर सम्बन्धी मुद्दाका सम्बन्धमा छलफल गर्न सक्ने: पीडित र अभियुक्त दुवैको सहमतमा कसूरसँग सम्बन्धित कुनै विषयमा अदालतले देहायको अवस्थामा पीडित र अभियुक्तबीच छलफल गराउन सक्नेछ :- । (क) छलफल गर्दा विवाद समाधानमा सघाउ पुग्ने कुरामा अदालत विश्वस्त भएमा, । (ख) छलफल अदालतको सुपरविक्षणमा हुने भएमा, । (ग) छलफल गर्दा सार्वजनिक हित र न्यायमा प्रतिकूल असर नपर्ने भएमा । १७. लिखित नविदन दिने अधिकार: (१) अदालतको आदेश वा नरिणयमा चर्चित नबुझेकोमा त्यस्तो आदेश वा नरिणय विरुद्ध नेपाल सरकारलाई प्रचलित कानून बमोजमि नविदन वा पुनरावेदन दिने अधिकार भएमा पीडितले सो आदेश वा नरिणय विरुद्ध नविदन वा पुनरावेदन दिने अनुरोध गरी सम्बन्धित निकाय वा अधिकारी समक्ष लिखित नविदन दिने सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको नविदन त्यस्तो आदेश वा नरिणयको जानकारी प्राप्त गरेको मितिले पन्ध्र दिनभित्र गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजमिको नरिणय आदेश वा नरिणय विरुद्ध नविदन वा पुनरावेदन दिने अधिकार पाएको सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले त्यस्तो नविदन उपर विचार गरी नरिणय गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमिको नरिणयको जानकारी पीडितलाई दिनु पर्नेछ । १८. क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा जानकारी पाउने अधिकार: (१) पीडितले यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानून बमोजमि क्षतिपूर्ति पाउने भएमा र सो सम्बन्धमा पीडितले जानकारी मागेमा क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न गर्नु पर्ने कारबाहीका सम्बन्धमा अभियोजन गर्ने अधिकारीले पीडितलाई जानकारी दिनु पर्नेछ । (२) प्रचलित कानून बमोजमि पीडितको तर्फबाट क्षतिपूर्ति सम्बन्धी कारबाही चलाउने अधिकार अभियोजन अधिकारीमा भएकोमा अभियोजन अधिकारीले पीडितको अनुरोधमा पीडितको तर्फबाट गर्नु पर्ने आवश्यक कारबाही गर्नु पर्नेछ । १९. क्षतिपूर्ति तथा सामाजिक पुनःस्थापनाको अधिकार: (१) पीडितलाई पुगेको क्षति बापत यस ऐन बमोजमि क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार हुनेछ । (२) पीडितको सामाजिक पुनःस्थापनाका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पारस्परिक समन्वयमा उपलब्ध स्रोत साधनको आधारमा आवश्यक योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ । २०. नविदन दिने वा पुनरावेदन गर्न सक्ने: (१) कुनै कसूरमा अदालतबाट भएको आदेश वा नरिणय सम्बन्धित पीडितलाई चर्चित नबुझेमा सोको आधार र कारण खुलाई त्यस्तो आदेश वा नरिणय विरुद्ध प्रचलित कानून बमोजमि नविदन दिने वा पुनरावेदन गर्न सकिने रहेछ भने पीडितले त्यस्तो नविदन दिने वा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको नविदन दिने वा पुनरावेदन गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित कानूनमा कुनै अवधानितोकिएकोमा त्यस्तो नविदन वा पुनरावेदन आदेश वा नरिणयको जानकारी पाएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र दइसकनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको नविदनमा उल्लेख गरिएको आधार र कारण विचार गरी सम्बन्धित अधिकारीले नरिणय गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो नरिणयको जानकारी नविदलाई समेत दिनु पर्नेछ । २१. पीडितको कर्तव्य: यस ऐनको प्रयोजनको लागि पीडितको कर्तव्य देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) प्रचलित कानून बमोजमि समयमै अधिकार प्राप्त निकाय वा अधिकारी समक्ष कसूरका सम्बन्धमा जाहेरी वा सूचना दिने, । (ख) कसूरको अनुसन्धान र अभियोजनको सलिसलामा अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने अधिकारीलाई सहयोग गर्ने, । (ग) कसूरमा संलग्न व्यक्तिलाई बचाउने उद्देश्यले अनुसन्धान अधिकारी वा अदालत समक्ष उपस्थिति नहुने वा उपस्थिति भएर पनि सो उद्देश्यले बयान दिने, बकपत्र गर्ने वा कुनै प्रमाण पेश गर्ने कार्य नगर्ने, । (घ) आफ्नो वास्तविक नाम, थर, वतन, टेलिफोन नम्बर, इमेल ठेगाना उपलब्ध गराउने र त्यसमा कुनै परिवर्तन भए यथाशीघ्र जानकारी गराउने । २२. अधिकारको सम्मान गर्नु पर्ने: कसूरको अनुसन्धान, अभियोजन, तहककात तथा न्याय नरूपणको प्रक्रियामा संलग्न हुने अधिकारीले यस ऐन तथा प्रचलित नेपाल कानून बमोजमि प्रदत्त पीडितका अधिकारको सम्मान गर्दै कार्यान्वयनको लागि उचित ध्यान दिनु पर्नेछ ।

२३. अधिकार प्रचलनको लागि नविदन दिने सकिने: (१) यस परिच्छेदद्वारा प्रदत्त अधिकारको प्रचलनको लागि पीडितले सम्बन्धित उच्च अदालतमा नविदन दिने सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि पर्न आएको नविदनबाट पीडितका अधिकारको अतिक्रमण वा हनन भएको देखिएमा त्यस्ता अधिकारको प्रचलनको लागि उच्च अदालतले उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि आदेश जारी गर्दा उच्च अदालतले पीडितका अधिकारको जानी जानी

अतकिरण गर्ने, हनन गर्ने वा कटौती गर्ने अधिकारीलाई नजिको सेवा शर्त सम्बन्धी प्रचलति नेपाल कानून बमोजमि वभिगीय कारबाही गर्न सम्बन्धति नकाय वा अधिकारी समक्ष लेखी पठाउन सकनेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि लेखी आएमा सम्बन्धति अधिकारीले त्यस्तो अधिकारीलाई प्रचलति कानून बमोजमि वभिगीय कारबाही गर्नु पर्नेछ । २४. काम कारबाही बदर नहुने: पीडतिका अधिकार पीडतिले उपभोग गर्न नपाएको वा उल्लंघन भएको वा अस्वीकार गरिएको कारणले मात्र प्रचलति कानून, यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि भइसकेको नरिणय, आदेश वा कार्य बदर वा अमान्य हुने छैन । परचिछेद-३ । पीडति प्रभाव प्रतविदन । २५. पीडति प्रभाव प्रतविदन पेश गर्न सकने: (१) पीडतिले चाहेमा कसूरको कारणले आफूलाई प्रत्यक्ष रुपमा परेको क्षति वा प्रभावको उल्लेख गरी कसूरको अभयिगपत्र अदालतमा दायर हुनुभन्दा अगावै अभयिजन गर्न अधिकारी समक्ष तोकएका वविरण खुलाई तोकिए बमोजमिको ढाँचामा पीडति प्रभाव प्रतविदन पेश गर्न सकनेछ । (२) पीडति बाबालगि वा कानूनी रुपमा संरक्षकत्व चाहनि व्यक्ती भएको वा अन्य कुनै मनासबि कारणबाट उपदफा (१) बमोजमिको प्रतविदन पीडति आफैले पेश गर्न नसक्ने भएमा नजिको अभभावक, संरक्षक वा कानून बमोजमि प्रतनिधिले पीडतिको तर्फबाट त्यस्तो प्रतविदन पेश गरदिनि सकनेछ । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पीडतिको काबू बाहरिको परस्थिति परी अदालतमा अभयिगपत्र दायर हुनु अगावै पीडति प्रभाव प्रतविदन पेश गर्न नसकेमा त्यस्तो परस्थिति परेको प्रमाण संलग्न गरी अभयिगपत्र अदालतमा दायर भएको मतिले एक महिनाभित्र अभयिगपत्र दायर गर्ने अधिकारी समक्ष त्यस्तो प्रतविदन पेश गर्न बाधा पर्ने छैन । (४) पीडतिले उपदफा (१) वा (२) बमोजमिको पीडति प्रभाव प्रतविदन गोप्य राख्न चाहेमा गोप्य राख्न चाहेको व्यहोरा र सोको कारण समेत प्रतविदनमा खुलाउनु पर्नेछ । (५) उपदफा (१) बमोजमि पेश हुन आएको पीडति प्रभाव प्रतविदन अभयिगपत्र साथ र उपदफा (३) बमोजमि पेश हुन आएको पीडति प्रभाव प्रतविदन प्राप्त भएको तीन दनिभित्र अभयिजन गर्ने अधिकारीले सम्बन्धति अदालत समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । २६. नक्कल माग गर्न सकने: (१) दफा २५ को उपदफा (५) बमोजमि अदालतमा पेश भएको पीडति प्रभाव प्रतविदनको नक्कल लनि चाहने अभयिक्त वा कसूरदारले अदालतबाट त्यस्तो प्रतविदनको नक्कल लनि सकनेछन् ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा अदालतले पीडति प्रभाव प्रतविदनको नक्कल दनि इन्कार गर्न सकनेछ :- । (क) अभयिक्त फरार रहेकोमा, । (ख) नक्कल दाँदि पीडतिको सुरक्षा र गोपनीयतामा प्रतकूल असर पर्ने भएमा, । (ग) पीडति प्रभाव प्रतविदनलाई पीडतिले गोप्य राख्न चाहेको भएमा । २७. पीडति प्रभाव प्रतविदनलाई आधार लनि सकनि: (१) अदालतले कसूरदारलाई सजाय नरिधारण गर्दा पीडति प्रभाव प्रतविदनलाई समेत आधार लनि सकनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा २६ को उपदफा (२) बमोजमि नक्कल दनि इन्कार गरिएको वा प्रतविदनको गोप्य राखिएको भागलाई अदालतले सजाय नरिधारण गर्दा आधार लनि छैन । २८. कसूरबाट क्षतिकम भएको अनुमान नगरनि: पीडतिले यस परचिछेद बमोजमि पीडति प्रभाव प्रतविदन पेश नगरेकै कारणबाट पीडतिलाई कसूरबाट क्षति वा प्रभाव कम भएको अनुमान गरनि छैन । परचिछेद-४ । क्षतपूरति । २९. अन्तरमि क्षतपूरतिको लागि आदेश दनि सकने: (१) पीडतिलाई तत्काल उपचार गराउनु पर्ने भएमा वा क्षतपूरति वा कुनै प्रकारको राहत रकम दनि परेमा त्यस्तो व्यक्तीलाई औषधोपचार गराउन वा अन्तरमि रुपमा क्षतपूरति वा राहत रकम उपलब्ध गराउन अदालतले आदेश दनि सकनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको आदेश भएमा पीडतिलाई कोषबाट क्षतपूरति वा राहत रकम उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि उपलब्ध गराइएको क्षतपूरति वा राहत रकम अदालतबाट फैसला हुँदा अभयिग लागेको व्यक्ती कसूरदार ठहर भएमा त्यस्तो कसूरदारलाई फैसला भएको पैतीस दनिभित्र त्यस्तो रकम कोषमा जम्मा गर्न अदालतले आदेश दनिछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि अदालतले आदेश दिएकोमा त्यस्तो कसूरदारले क्षतपूरति वा राहत बापतको रकम कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ र नजिले सो अवधमि त्यस्तो रकम जम्मा नगरेमा फैसला भएको साठी दनिभित्र त्यस्तो कसूरदारको जुनसुकै जायजेथाबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्नु पर्नेछ । ३०. कसूरदारबाट क्षतपूरति भराइ दनि: (१) अदालतले मुद्दाको अन्तमि कनिरा गर्दा कसूरदारबाट पीडतिलाई मनासबि माफकिको रकम क्षतपूरति स्वरुप भराइदनि गरी आदेश गर्न सकनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि अदालतले क्षतपूरति भराउने आदेश गर्दा पीडतिले दफा २९ बमोजमि अन्तरमि क्षतपूरति प्राप्त गरे नगरेको बारेमा यकनि गर्नु पर्नेछ । (३) दफा २९ बमोजमि अन्तरमि क्षतपूरति प्राप्त गरसिकेको पीडतिलाई उपदफा (१) बमोजमि कसूरदारबाट क्षतपूरति भराइदनि गरी अदालतले आदेश दएमा पीडतिले प्राप्त गरेको अन्तरमि क्षतपूरति बापतको रकम कोषमा फरिती गरी बाँकी रकममात्र पीडतिलाई उपलब्ध गराइनेछ । (४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसूरदारको कुनै सम्पत्ति नभई पीडतिले क्षतपूरति निपाउने देखिएमा वा कसूर स्थापति भएको तर कसूरदार कायम हुन नसकेको अवस्थामा वा कसूरसँग सम्बन्धति मुद्दा प्रचलति कानून बमोजमि फरिती भएमा अदालतले कोषबाट क्षतपूरति स्वरुप उचति रकम पीडतिलाई भराइदनि गरी आदेश गर्न सकनेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजमि आदेश प्राप्त भएको पैतीस दनिभित्र कोषबाट क्षतपूरति बापतको रकम पीडतिलाई उपलब्ध गराइनेछ । ३१. क्षतपूरतिको रकम नरिधारण गर्दा लडिने आधारहरू: अदालतले पीडतिलाई उपलब्ध गराइने क्षतपूरतिको रकम नरिधारण गर्दा देहायको कुनै वा सबै वषियलाई आधार लनि सकनेछ:- । (क) पीडतिले व्यहोरनु परेको वा पर्ने चकितिसकीय, मनोवैज्ञानिक र मनोचकितिसकीय परामर्श बापत मनासबि खर्च, । (ख) पीडतिले व्यहोरनु परेको वा पर्ने औषधोपचार खर्च, । (ग) पीडतिले व्यहोरनु परेको अप्रत्यासति यातायात खर्च, । स्पष्टीकरण : यस खण्डको प्रयोजनको लागि "अप्रत्यासति

यातायात खर्च" भन्नाले कसूरको प्रत्यक्ष परिणाम स्वरुप पीडितलाई पुगेको क्षतिको गर्नको लागि तत्काल आवश्यक परेको परामर्श वा औषधोपचार सेवा पीडितको बसोबास वा कार्य स्थल वा वारदात स्थलबाट दश किलोमिटरको दुरीमा उपलब्ध हुन नसकी पीडितले त्यस्तो सेवा प्राप्त गर्नको लागि दश किलोमिटर भन्दा बढी दुरी यात्रा गर्दा यातायातमा लागेको मनासबि खर्च सम्झनु पर्छ । (घ) पीडितले व्यहोरनु परेको कानून व्यवसायीको खर्च, । (ङ) कसूरको प्रत्यक्ष परिणामको कारणबाट पीडितको व्यक्तिगत क्षमतामा पुगेको क्षति, । (च) पीडितले व्यहोरनु परेको वा पर्ने आर्थिक क्षति, । तर त्यस्तो आर्थिक क्षति बापत पीडितले प्रचलित कानून बमोजिमको बमिबाट क्षतिपूर्ति प्राप्त गरेको वा प्राप्त गर्ने भएकोमा यस खण्ड बमोजिम क्षतिपूर्ति दिइने छैन । (छ) क्षति पुगेको व्यक्तिगत सामानको मर्मत सम्भार वा नयाँ खरिद गर्दा लागेको वा लाग्ने खर्च, । (ज) कसूरको प्रत्यक्ष परिणाम स्वरुप पीडितको गुमेको वा क्षति पुगेको आय आर्जन क्षमता, । (झ) पीडितको शारीरिक सौन्दर्यमा परेको प्रतिकूल असर, । (ञ) पीडितको शारीरिक, बौद्धिक, यौन वा प्रजनन क्षमतामा भएको क्षति, । (ट) जवरजस्ती करणीको कसूरको हकमा सो कसूरबाट पीडितको सामाजिक, सांस्कृतिक वा पारिवारिक प्रतिष्ठा वा सम्बन्धमा परेको प्रतिकूल प्रभाव, । (ठ) जवरजस्ती करणीका कारण पीडित गर्भवती भएकोमा प्रचलित कानून बमोजिम गर्भपतन गर्न वा शिशु जन्माउन र शिशुलाई पालनपोषणको लागि लाग्ने खर्च, । (ड) कसूरका कारण गर्भपतन भएकोमा औषधोपचार खर्च, । (ढ) विशेष अवस्था आकर्षित हुनेमा पीडितले नजि वरिद्ध हुन सक्ने थप कसूरबाट बच्ने असल नयितले परेको मनासबि खर्च, । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि "विशेष अवस्था" भन्नाले कसूर हुँदा बखत पीडितको शारीरिक वा मानसिक स्थिति वा पीडितको बसोबास स्थल, कार्यस्थल वा वारदातस्थलको विशेष अवस्थतिको अनुचित लाभ उठाई पीडितको वरिद्धमा गरिएको कसूरको प्रत्यक्ष परिणाम स्वरुप पीडितले असामान्य प्रभाव वा असर बेहोरेको वा व्यहोरनु पर्ने अवस्था सम्झनु पर्छ । (ण) पीडितले व्यहोरनु परेको मानसिक वा भावनात्मक क्षति, । (त) क्षतिको प्रकृति र प्रभाव अनुसारको अन्य उपयुक्त आधार, । (थ) विशेष अवस्था आकर्षित हुने पीडितका हकमा थप कसूरबाट प्रथमस्तरको पीडितलाई बचाउने असल नयितले पीडितले गरेको मनासबि खर्च, । (द) नाबालगि सन्तानले गुमाएको अभिभावकको संरक्षणत्व । ३२. कसूरको समूहलाई एउटा कसूर मानिने: यस ऐन बमोजिम क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लागि कसूरको समूहलाई एउटै कसूर मानी क्षतिपूर्ति दिइनेछ ।

स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "कसूरको समूह" भन्नाले देहायको कारणबाट सम्बद्धता गाँसिएका दुई वा सो भन्दा बढी कसूरहरूलाई सम्झनु पर्छ:- । (१) एकै वारदातमा एकै व्यक्तिको वरिद्धमा उही व्यक्ती वा व्यक्तीहरूको समूहबाट भएको वा अन्य कुनै कारणबाट ती कसूरहरू बीच समान विशेषता भएको, र । (२) कसूरको कारण पीडितको मृत्यु भएको वा पीडितलाई क्षति पुगेको । ३३. एकभन्दा बढी हैसियतमा क्षतिपूर्ति प्राप्त नहुने: कुनै व्यक्तिले प्रथमस्तरको पीडित, द्वितीयस्तरको पीडित र पारिवारिक पीडितको रुपमा वा अन्य कुनै रुपमा एकभन्दा बढी रुप वा हैसियतमा यस ऐन बमोजिमको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सक्ने छैन । ३४. क्षतिपूर्ति उपलब्ध नगराइने: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको पीडितलाई यस ऐन बमोजिम क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइने छैन:- । (क) जुन कसूरको सम्बन्धमा क्षतिपूर्ति पाउने हो सो कसूर गर्ने, सोको उद्योग गर्ने, सो कसूर गर्न दुरुत्साहन दिने वा षडयन्त्र गर्ने वा कसूर गर्न सहयोग गर्ने वा सो कसूरमा संलग्न मतयार, । (ख) क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने व्यक्ती अन्य कुनै कसूरमा संलग्न भएको बखत वा सोही कारणले नजि वरिद्ध कसूर भएकोमा प्रथमस्तरको पीडितको हैसियतमा यस ऐन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउँ भनी माग गर्ने, । (ग) कसैको वरिद्ध कसूर गर्न गएका बखत वा सोही कारणबाट मृत्यु भएको व्यक्तिको पारिवारिक पीडित, । (घ) प्रचलित कानून बमोजिम सवारी दुर्घटनाको कारणबाट भएको क्षतिको सम्बन्धमा तेस्रो पक्षको बमि व्यवस्था अन्तर्गत क्षतिपूर्ति पाउने व्यक्ती, । तर मारने वा क्षति पुर्याउने उद्देश्यले सवारी साधन प्रयोग गरी मारेमा वा क्षति पुर्याएमा यस ऐन बमोजिम क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन बाधा पर्ने छैन । (ङ) प्रथमस्तरको पीडित अन्य कुनै कसूरमा संलग्न भएको जानकारी भएकोमा वा त्यस्तो जानकारी पाउनुपर्ने मनासबि कारण भएको द्वितीयस्तरको पीडित वा पारिवारिक पीडित व्यक्ती, । तर जुन कसूरमा क्षतिपूर्ति पाउने हो सो कसूर हुँदा साक्षी रहेको व्यक्तिको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन । (च) कसूरको कारणबाट पीडितलाई गर्नु पर्ने उपचार सरकारको तरफबाट नःशुल्क गरिएको वा सरकारले खर्च व्यहोरेको र पीडितलाई नको हुने सम्भावना भएमा त्यस्तो व्यक्ती, । तर चिकित्सकीय परामर्श वा औषधोपचार रकम बाहेक अन्य क्षतिको हकमा क्षतिपूर्ति दिने बाधा पर्ने छैन । (छ) प्रचलित कानून बमोजिम कैद सजाय पाई थुनामा रहेको अवधमि नजि वरिद्ध कसूर भएको कारणबाट मानसिक क्षति व्यहोरेको पीडित कैदी, । तर प्रचलित कानून बमोजिम लागेको जरिवाना तर्जिन नसकेको कारणबाट मात्र कैदमा बस्नु परेकोमा मानसिक क्षति बापत समेत क्षतिपूर्ति दिने बाधा पर्ने छैन । (ज) प्रचलित कानून अन्तर्गत राज्य वरिद्धको कसूरमा कसूरदार ठहरिएको व्यक्ती, । (झ) प्रचलित कानून अन्तर्गतको संगठित अपराधमा कसूरदार ठहरिएको व्यक्ती, । (ञ) नाबालगि वा मानसिक सन्तुलन नभएको पीडित बाहेक पीडितले आफू वरिद्ध कसूर गर्न उक्साएको वा पीडितको आचरणको कारण नजि वरिद्ध भएको कसूरबाट पीडित व्यक्ती, ।

(ट) कसूरका सम्बन्धमा अनुसन्धान वा अदालती कारबाहीका सम्बन्धमा जाहेरी वा उजुरी नदनि, झुट्टा जाहेरी वा उजुरी दनि, अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने अधिकारीलाई सहयोग नगर्ने वा कसूरमा संलग्न व्यक्तिलाई बचाउने उद्देश्यले बयान, बकपत्र गर्ने वा प्रमाण पेश गर्ने वा सो उद्देश्यले अनुसन्धान

अधिकारी समक्ष भएको बयान भन्दा अदालतमा प्रतिलिखित बयान वा बकपत्र गर्ने व्यक्ति, । (ठ) जुन कसूरको सम्बन्धमा क्षतिपूर्ति पाउने हो सो कसूरको सम्बन्धमा नेपाल सरकारको अन्य कुनै स्रोतबाट आर्थिक सहायता वा क्षतिपूर्ति पाएको वा पाउने देखिएको व्यक्ति, । (ड) न्यायको दृष्टिले क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न अनुचित देखिएको व्यक्ति, । (ढ) क्षतिपूर्ति लिने नचाहेको व्यहोराको नविदन दिने व्यक्ति, । (ण) पीडितले अदालतको आदेश बमोजमिको जरिवाना, बगिो वा अन्य कुनै रकम वा नेपाल सरकारलाई तर्नि बुझाउन पर्ने राजस्व वा अन्य रकम तर्नि बुझाउन बाँकी रहेको व्यक्ति, । (त) झुट्टा उजुरी दिएको ठहर भएमा, । (थ) कसूर हुँदाका बखत पीडित र पीडक दुबै सगोलका परिवारका सदस्य रहेको कारण क्षतिपूर्तिको लाभ पीडितले प्राप्त गर्न सक्ने देखिएमा त्यस्तो पीडित, । तर देहायको अवस्थामा यो खण्ड बमोजमि पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने बाधा पर्ने छैन:- । (१) पीडितको उमेर वा मानसिक अस्वस्थताका कारण नजिले प्रचलित कानून बमोजमि अपराधिक दायित्व बहन गर्न नपर्ने भएमा, । (२) त्यस्तो कसूरमा पीडितले कसूरदारबाट क्षतिपूर्ति पाउने कानूनी व्यवस्था नभएको वा भएपनि पीडक वा सगोलका परिवारका नाममा सम्पत्ति नरही वा अन्य कुनै मनासबि कारणले पीडितले पीडकबाट क्षतिपूर्ति पाउने अवस्था नदेखिएकामा कसूर भइसकेपछि पीडित व्यक्ति पीडक व्यक्ति रहेको सगोलको परिवारबाट मानो छुट्टाई भनि बसेको प्रमाणति भएमा, वा । (३) जवरजस्ती करणीबाट पीडित महिला वा नजिबाट जन्मेको सन्तान । ३५. क्षतिपूर्ति रकमले पहिलो प्राथमिकता पाउने: प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिकसूरदारले अदालतको फैसला बमोजमि जरिवाना, सरकारी बगिो, दशौद, बशौद, दुनयिाँको बगिो वा अन्य कुनै रकमका अतिरिक्त पीडितलाई क्षतिपूर्तिसमेत बुझाउनु पर्ने भएकोमा कसूरदारबाट असुल उपर भएको रकमबाट सबैभन्दा पहिले यस ऐन बमोजमि पीडितले पाउने क्षतिपूर्तिलाई पहिलो प्राथमिकता दिनेछ । ३६. सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने: यस ऐन बमोजमि अदालतले कसूरदारबाट पीडितलाई भराई दिएको क्षतिपूर्तिको रकम कसूरदारले पीडितलाई उपलब्ध नगराएमा अदालतले कसूरदारको चल अचल सम्पत्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरी पीडितलाई उपलब्ध गराई दिनेछ । ३७. सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । पीडितको मृत्यु भएमा क्षतिपूर्ति पाउने: यस ऐन बमोजमि क्षतिपूर्ति रकम प्राप्त नगर्दै पीडितको मृत्यु भएमा त्यस्तो रकम नजिको एकासगोलको पति वा पत्नी, छोरा छोरी वा बाबु आमा ले पाउनेछ ।

३८. क्षतिपूर्ति बापत पहिले पाएको रकम कट्टा गरिने: पीडितलाई यस ऐन बमोजमि क्षतिपूर्ति बापतको रकम भुक्तानी गर्दा नजिले पहिले अन्तरिम क्षतिपूर्ति बापत प्राप्त गरेको रकम कटाएर बाँकी रहन गएको रकम मात्र उपलब्ध गराइनेछ । ३९. क्षतिपूर्ति रकम कोषमा दाखला गरिने: यस ऐन बमोजमि क्षतिपूर्ति पाउने जानकारी पीडितलाई दिएको मितिले छ महिनिसम्म क्षतिपूर्ति लिने नआएमा सो अवधिपछि त्यस्तो क्षतिपूर्ति रकम कोषमा दाखला गरिनेछ । ४०. क्षतिपूर्ति रकममा अन्य कसैको अधिकार नहुने: प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनियस ऐनको दफा २९ वा ३० बमोजमि क्षतिपूर्ति स्वरुप पाएको रकम यस ऐन बमोजमि फर्ति, कट्टा वा असुल उपर हुनेमा बाहेक सो रकममा अरु कसैको अधिकार हुने छैन । परिच्छेद-५ । क्षतिपूर्ति शुल्क (कम्पेन्सेसन लेभा) । ४१. क्षतिपूर्ति शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कसूरदारले क्षतिपूर्ति शुल्क बापत देहाय बमोजमिको रकम कोषमा बुझाउनु पर्नेछ:- । (क) एक वर्षभन्दा कम कैद सजाय भएमा दुई सय रुपैयाँ, । (ख) एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्म कैद सजाय भएमा चार सय रुपैयाँ, । (ग) दुई वर्षभन्दा माथि तीन वर्षसम्म कैद सजाय भएमा छ सय रुपैयाँ, । (घ) तीन वर्षभन्दा माथि चार वर्षसम्म कैद सजाय भएमा आठ सय रुपैयाँ, । (ङ) चार वर्षभन्दा माथि पाँच वर्षसम्म कैद सजाय भएमा एक हजार रुपैयाँ, । (च) पाँच वर्षभन्दा माथि आठ वर्षसम्म कैद सजाय भएमा तेह्र सय रुपैयाँ, । (छ) आठ वर्षभन्दा माथि बाह्र वर्षसम्म कैद सजाय भएमा अठार सय रुपैयाँ, । (ज) बाह्र वर्षभन्दा माथि जन्मकैद भन्दा मुनिसम्म कैद सजाय भएमा बाइस सय रुपैयाँ, । (झ) जन्मकैद सजाय भएमा अठ्ठाइस सय रुपैयाँ । (२) कैद सजाय नभई जरिवाना मात्र हुने ठहरेको कसूरदारले लागेको जरिवानाको चार प्रतिशतले हुन आउने रकम क्षतिपूर्ति शुल्क तर्नि पर्नेछ । (३) कसूरदारलाई कैद र जरिवाना दुवै सजाय भएकोमा कैद वा जरिवाना मध्येबाट उपदफा (१) वा (२) बमोजमि हिसाब गर्दा जुन रकम बढी हुन्छ त्यति रकम क्षतिपूर्ति शुल्क बुझाउनु पर्नेछ । (४) यस दफा बमोजमिको क्षतिपूर्ति शुल्क अदालतले सम्बन्धित कसूरको फैसला गर्दाको अवस्थामा नै निर्धारण गरिदिनु पर्नेछ । (५) यस दफा बमोजमिको क्षतिपूर्ति शुल्क कोषमा जम्मा हुनेछ । ४२. क्षतिपूर्ति शुल्क बुझाउनु पर्ने दायित्व समाप्त भएको नमानिने: (१) जुन कसूरका सम्बन्धमा दफा ४१ बमोजमि क्षतिपूर्ति शुल्क बुझाउनु पर्ने हो, सो कसूरमा जरिवाना वा अन्य कुनै आर्थिक दायित्व समेत बेहोरनु पर्ने वा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने पर्ने भएमा पनि दफा ४१ बमोजमिको क्षतिपूर्ति शुल्क बुझाउनु पर्ने दायित्व समाप्त भएको मानिने छैन । (२) कसूरदारलाई भएको सजाय माफी, मुलतवी, परिवर्तन वा कम भएकोमा वा प्रचलित कानून बमोजमि सजाय छुट वा नलिम्बन भएको अवस्थामा समेत दफा ४१ बमोजमिको क्षतिपूर्ति शुल्क बुझाउनु पर्ने कसूरदारको दायित्व समाप्त भएको मानिने छैन ।

४३. क्षतिपूर्ति शुल्क घटाउने वा लनु नपर्ने गरी आदेश गर्न सक्ने: (१) कुनै कसूरदारले दफा ४१ बमोजमिको क्षतिपूर्ति शुल्क बुझाउन नसक्ने अवस्था भएमा सोको आधार, कारण र प्रमाण सहित क्षतिपूर्ति घटाउन वा तर्निनुपर्ने आदेशका लागि सम्बन्धित अदालत समक्ष नविदन दिने सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि पर्न आएको नविदन उपर जाँचबुझ गर्दा अदालतले त्यस्तो कसूरदारले क्षतिपूर्ति शुल्क बुझाउन नसक्ने मनासबि अवस्था देखेमा अदालतले

दफा ४१ बमोजमिको क्षतपूरत शिल्क घटाउने वा लनु नपर्ने गरी आदेश गर्न सक्नेछ । परच्छेद-६ । पीडति संरक्षण सुझाव समिति । ४४. पीडति संरक्षण सुझाव समतिरिहने: (१) कसूर पीडतिको हक हतिको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दनिको लागि देहाय बमोजमिको एक पीडति संरक्षण सुझाव समतिरिहनेछ :- । (क) महान्यायाधिवक्ता - संयोजक । (ख) अध्यक्ष, नेपाल कानून आयोग - सदस्य । (ग) सचिव, नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य । (घ) सचिव, नेपाल सरकार, कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालय - सदस्य । (ङ) प्रहरी महानरीक्षक, नेपाल प्रहरी - सदस्य । (च) पीडति न्यायशास्त्र वा फौजदारी न्यायको क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान गरेका व्यक्तहिममध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको एकजना वजिज - सदस्य । (२) उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोजमिको सदस्यको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिकार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा आफ्नो पदीय दायित्व इमानदारीपूर्वक पालना नगर्ने उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोजमिको सदस्यलाई नेपाल सरकारले जुनसुकै बखत सदस्यबाट हटाउन सक्नेछ । तर त्यसरी पदबाट मुक्त गर्नु अघि निजिलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने अवसरबाट बञ्चित गरिने छैन । ४५. पीडति संरक्षण सुझाव समतिको काम: (१) पीडति संरक्षण सुझाव समतिको काम देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) पीडतिको हक हतिको संरक्षणको लागि विद्यमान कानूनमा गर्नु पर्ने सुधार तथा परिमर्जनका विषयमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दनि, । (ख) पीडतिको सुरक्षा तथा पीडतिले कसूरको कारणबाट बेहोरेको क्षतिरि प्रतिकूल असर न्यून गर्नको लागि नेपाल सरकारले अवलम्बन गर्नु पर्ने नीतितगत उपायका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दनि, । (ग) पीडतिको अधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौताको नेपाल पक्ष बन्नु पर्ने भएमा त्यसको कारण सहति नेपाल सरकारलाई सफारिशी गर्ने, । (घ) पीडति आवश्यकता पहिचान गरी आवश्यकता अनुसारको खास सेवा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दनि । (२) नेपाल सरकारले पीडति संरक्षण समतिको सुझावलाई समेत विचार गरी कसूर पीडतिको सुरक्षा, हक हतिको संरक्षण एवं कसूरको कारणबाट पीडतिले व्यहोरेको वा व्यहोर्ने क्षति, प्रतिकूल प्रभाव र असर न्यून गर्नको लागि आवश्यकता अनुसार उद्धार, सामाजिक पुनःस्थापना, परामर्श, आर्थिक, भौतिक, सामाजिक कानूनी सहायता लगायतका सेवा सञ्चालन गर्नेछ । ४६. बैठक भत्ता: पीडति संरक्षण सुझाव समतिको संयोजक तथा सदस्यहरूले सो समतिको बैठकमा भाग लिए बापत नेपाल सरकारले तोके बमोजमिको बैठक भत्ता पाउने छन् ।

परच्छेद-७ । विविधि । ४७. कोषबाट उपलब्ध गराइने: पीडकको उमेर, मानसिक अस्वस्थता, कुटनीतिक उन्मुक्तिरि अन्य कुनै कारणले आपराधिक दायित्व बहन गर्न नपर्ने व्यक्तबाट भएको कुनै कसूरको परिणाम स्वरुप व्यहोर्नु परेको क्षति बापत पीडतिलाई कोषबाट मनासबि माफिकको रकम क्षतपूरति उपलब्ध गराइनेछ । ४८. क्षतपूरतिको दावी लनु पर्ने: कुनै कसूरमा अभियोजन गर्दा प्रथमस्तरको पीडति, द्वितीयस्तरको पीडति र पारिवारिक पीडतिले प्राप्त गर्ने क्षतपूरतिको सम्बन्धमा स्पष्ट दावी लनु पर्नेछ । ४९. सूचना उपलब्ध गराउनु पर्ने: यस ऐन बमोजमि पीडतिलाई सूचना दनु पर्ने कर्तव्य भएको निकाय वा पदाधिकारीलाई त्यस्तो विषयको काम कारबाहीमा संलग्न रहेका वा त्यस्तो सूचनाको अभिलेख राख्ने वा त्यस्तो सूचनामा पहुँच भएका सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीले त्यस्तो सूचना यथाशीघ्र उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । ५०. पेशीको सूचना दनि: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन अदालतले कसूर सम्बन्धी मुद्दामा कम्तीमा सात दिन अघि नै पेशीको सूचना सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयलाई दनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सूचना प्राप्त गरेपछि सरकारी वकिल कार्यालयले सम्भव भएसम्म सम्बन्धित पीडतिलाई यथाशीघ्र पेशीको जानकारी दनु पर्नेछ । ५१. पीडतिलाई सूचना दनि तरिका: यस ऐन बमोजमि पीडतिलाई सूचना दनु पर्ने कर्तव्य भएका सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले आवश्यकता अनुसार लिखित, मौखिक, टेलिफोन वा अभिलेखमा रहने गरी विद्युतीय माध्यमबाट समेत सूचना दनि सक्नेछ । ५२. पीडतिलाई सूचना दनि तरिका: यस ऐन बमोजमि पीडतिलाई सूचना दनु पर्ने कर्तव्य भएका सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले आवश्यकता अनुसार लिखित, मौखिक, टेलिफोन वा अभिलेखमा रहने गरी विद्युतीय माध्यमबाट समेत सूचना दनि सक्नेछ । ५३. नियम बनाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकारले समितिसँग परामर्श गरी आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । ५४. निर्देशिका बनाउन सक्ने: यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही पीडतिलाई क्षतपूरति प्रदान गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आवश्यक निर्देशिका बनाउन सक्नेछ ।